ACCETTARE O RINUNCIARE

Si può rinunciare solo alla casa ereditata? Le alternative

No: la rinuncia parziale all'eredità è nulla (art. 520 c.c.). Puoi però cedere la quota, dividere, rinunciare a un legato o liberarti della casa in altri modi.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

No, non puoi rinunciare solo alla casa e tenere il resto dell'eredità: la legge dice che la rinuncia "solo per parte" è nulla (art. 520 del Codice civile). L'eredità si accetta o si rifiuta tutta insieme. Ci sono però strade concrete per non tenere la casa senza perdere tutto il resto: cedere la tua quota, fare una divisione in cui la casa va a un altro erede, rinunciare a un legato, vendere.

Questa guida spiega perché la rinuncia parziale non funziona, che cosa succede se rinunci a tutto e quali sono le alternative realistiche, con costi indicativi ed esempi.

Perché non si può rinunciare a un solo bene

Chi è **erede** non riceve singoli oggetti, ma una **quota dell'intero patrimonio** del defunto: casa, conto, auto, ma anche debiti. Per questo l'art. 520 dichiara nulla la rinuncia:

- **parziale** ("rinuncio alla casa ma tengo il conto");
- **sotto condizione** ("rinuncio se mio fratello mi paga le spese");
- **a termine** ("rinuncio per i prossimi cinque anni").

Se firmassi una dichiarazione del genere, non varrebbe nulla. Peggio: certi comportamenti che sembrano rinunce sono in realtà accettazioni. Una "rinuncia" fatta in cambio di denaro o a favore solo di alcuni coeredi vale come **accettazione** dell'eredità (art. 478), seguita da una cessione.

La rinuncia vera è una sola: la **dichiarazione formale** davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni (art. 519). E riguarda tutta l'eredità.

Che cosa succede se rinunci a tutto

Chi rinuncia è considerato **come se non fosse mai stato chiamato** all'eredità (art. 521). Non riceve nulla e non risponde dei debiti. La sua parte va ad altri:

- ai suoi **discendenti**, se il rinunciante è figlio o fratello del defunto (rappresentazione);
- altrimenti, di regola, agli **altri coeredi** per accrescimento, o agli eredi che vengono dopo nell'ordine di legge.

Questo è un punto che molti sottovalutano. Se rinunci perché la casa ti "pesa", la tua quota potrebbe passare ai tuoi figli, che a loro volta dovranno decidere se accettare o rinunciare. Non hai eliminato il problema: l'hai spostato.

La rinuncia può essere **revocata** finché il diritto di accettare non è prescritto (dieci anni) e purché nessun altro chiamato abbia già acquistato l'eredità (art. 525). Ma è una possibilità teorica su cui non conviene contare.

C'è anche un'eccezione utile: chi rinuncia può comunque **tenere la donazione o chiedere il legato** ricevuto dal defunto, entro i limiti della quota disponibile (art. 521, secondo comma).

Chi prende la tua parte se rinunci

Prima di rinunciare "per liberarti della casa", guarda chi subentra al tuo posto. Le regole principali sono queste.

SITUAZIONE	CHI SUBENTRA AL RINUNCIANTE	NORMA
Sei figlio del defunto e hai figli	I tuoi figli, per rappresentazione	Artt. 467 e 468 c.c.
Sei fratello del defunto e hai figli	I tuoi figli, per rappresentazione	Art. 468 c.c.
Successione senza testamento, non operano rappresentazione o eccezioni	La tua parte si accresce a chi concorreva con te	Art. 522 c.c.
Eri l'unico chiamato	L'eredità va a chi sarebbe stato chiamato se tu mancassi	Art. 522 c.c.
Successione con testamento	Sostituto indicato dal testatore; altrimenti rappresentazione, accrescimento o eredi legittimi	Art. 523 c.c.

Un esempio aiuta a capire. Giorgio rinuncia all'eredità del padre per non occuparsi della casa di campagna. Giorgio ha due figli, Matteo (22 anni) e Sofia (16 anni). La quota di Giorgio non va alla sorella, come lui pensava: passa per rappresentazione a Matteo e Sofia. Sofia è minorenne, e i minori possono accettare solo con beneficio d'inventario e con le autorizzazioni previste (art. 471). Il risultato è una procedura più lunga e costosa per tutta la famiglia.

Se l'obiettivo è che la casa vada alla sorella, la strada più lineare è un'altra: accettare e poi cedere la quota, oppure fare una divisione.

Le alternative realistiche, a confronto

ALTERNATIVA	COME FUNZIONA	COSTI INDICATIVI	QUANDO CONVIENE
Rinuncia all'intera eredità	Dichiarazione dal notaio o in tribunale	Onorario notarile o diritti di cancelleria, imposta di registro fissa	Debiti superiori all'attivo, o nessun interesse all'eredità
Accettare e vendere la quota ai coeredi	Compravendita della tua quota	Imposte a carico di chi compra; per te eventuale plusvalenza in casi limitati	Un fratello vuole tenere la casa e può pagare
Accettare e donare la quota	Donazione dal notaio	Tra fratelli 6% oltre 100.000 euro per beneficiario, più imposte e onorario	Vuoi lasciare la casa a un fratello senza compenso
Divisione con altri beni	La casa va a un erede, a te conto o altri beni	Imposta di registro 1% sul valore della massa divisa, più fisse e notaio	Ci sono abbastanza altri beni da compensarti
Rinuncia al legato	Rifiuti il bene lasciato a titolo di legato	Atto dal notaio	La casa ti è stata lasciata come legato
Vendere la casa intera insieme	Tutti firmano il rogito, si divide il ricavato	Costi della vendita, divisi pro quota	Nessuno vuole tenerla

Le cifre delle imposte sono quelle in vigore per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2026. Dal 2027 le norme sull'imposta di registro confluiscono in un nuovo testo unico (D.Lgs. 123/2025): chiedi al notaio se cambia qualcosa per il tuo atto.

Alternativa 1: accettare e cedere la tua quota

È la soluzione più comune quando un fratello vuole la casa e tu no. Accetti l'eredità (se temi debiti, con **beneficio d'inventario**) e poi **vendi o doni** la tua quota di casa all'altro erede.

Se vendi a un coerede, non serve offrire prima la quota agli altri: la prelazione dell'art. 732 riguarda la vendita a **estranei**. Se vendi a una persona esterna, invece, devi prima offrire la quota agli altri coeredi. I dettagli sono nella guida su vendere la quota di una casa ereditata.

Le imposte della compravendita di solito le paga chi compra. Le trovi a confronto con la divisione nella guida su come liquidare i fratelli e comprare la loro quota.

Alternativa 2: una divisione in cui la casa va a un altro

Se nell'eredità ci sono **altri beni** oltre alla casa (un conto, titoli, un'altra casa, un terreno), puoi accettare e fare una **divisione**: a te vanno i beni che ti interessano, all'altro erede la casa. Fiscalmente è un atto "dichiarativo", con imposta di registro dell'1% sul valore della massa divisa e imposte ipotecaria e catastale fisse. Se le porzioni non sono equivalenti, si compensa con un conguaglio in denaro (art. 728). Ne parliamo nella guida sulla divisione amichevole dal notaio.

Alternativa 3: la casa lasciata come legato

Il testamento può lasciare la casa a una persona non come quota di eredità ma come **legato**, cioè come bene determinato ("lascio a mia nipote l'appartamento di via Roma"). Il legato si acquista **senza bisogno di accettazione**, ma il legatario può **rinunciarvi** (art. 649).

Questa è l'unica situazione in cui puoi davvero "rifiutare la casa" senza rifiutare il resto: se sei anche erede per un'altra parte, la rinuncia al legato non tocca la tua eredità. Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissarti un termine per decidere; se lo lasci scadere, perdi il diritto di rinunciare (art. 650).

Alternativa 4: la rinuncia alla quota di comproprietà

Dopo aver accettato, sei comproprietario della casa insieme agli altri eredi. L'art. 1104 prevede che ciascun partecipante alla comunione possa **liberarsi delle spese** rinunciando al suo diritto. In teoria, quindi, si può rinunciare alla propria quota di comproprietà con un atto scritto dal notaio.

In pratica è una strada **poco usata e delicata**: non ti libera dai debiti ereditari già sorti, non vale per le spese che hai già approvato, ha dei costi e la sua portata è discussa. Valutala solo con un notaio, come ultima risorsa per un immobile senza valore.

Esempio pratico: Elena e la casa in montagna

Elena e suo fratello Marco ereditano dal padre, in parti uguali:

- un conto con 60.000 euro;

- una casa in montagna, poco abitabile, che un tecnico valuta 50.000 euro;
- nessun debito noto.

Elena non vuole la casa: costa IMU, manutenzione e viaggi. Vorrebbe “rinunciare alla casa e tenere metà del conto”. Non si può: la rinuncia parziale sarebbe nulla.

Opzione A: divisione. Elena e Marco accettano e firmano una divisione. La massa vale 110.000 euro, 55.000 a testa. Marco prende la casa (50.000) e 5.000 euro del conto; Elena prende 55.000 euro del conto. Nessuno riceve più della sua quota, quindi non c’è un conguaglio tassato come vendita. L’imposta di registro dell’1% su 110.000 euro è di circa 1.100 euro, più 200 euro di ipotecaria e 200 di catastale, più l’onorario del notaio. Elena esce dalla casa e incassa la sua parte.

Opzione B: rinuncia totale. Se Elena rinunciasse all’eredità, perderebbe anche i 30.000 euro del conto. E se ha figli, la sua quota passerebbe a loro, che si troverebbero comproprietari della casa con lo zio.

Opzione C: donazione della quota. Elena accetta, tiene i suoi 30.000 euro e dona a Marco la sua metà della casa (25.000 euro). Tra fratelli, l’imposta di donazione del 6% si applica solo sulla parte che supera 100.000 euro per beneficiario: qui non c’è imposta di donazione, ma restano le altre imposte dell’atto e l’onorario.

La soluzione migliore dipende da quanto Marco è d’accordo e da quanto costano gli atti: per questo conviene chiedere al notaio un preventivo per ciascuna opzione.

Esempio pratico: la casa con l’ipoteca e il conto in rosso

Franco è l’unico erede della madre, che gli lascia una casa che vale 90.000 euro, con un mutuo residuo di 70.000 euro garantito da ipoteca, e un conto con 3.000 euro. Ci sono anche 25.000 euro di debiti con una finanziaria.

Franco vorrebbe “rinunciare alla casa con il mutuo”. Non può: i debiti non sono attaccati alla casa, sono dell’**intera eredità**. In questo caso le strade sono due:

- **accettare con beneficio d’inventario**: i debiti (95.000 euro) si pagano solo con i beni ereditati (93.000 euro); Franco non rischia i suoi risparmi;
- **rinunciare a tutto**: Franco non riceve nulla e non paga nulla.

Approfondisci nella guida su casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca.

> **Attenzione.** Non firmare scritture private del tipo “rinuncio alla mia parte di casa a favore di mio fratello” e non fare accordi verbali in cambio di soldi. Una rinuncia solo alla casa è nulla, e una rinuncia a favore di qualcuno o a pagamento vale come accettazione dell’eredità (art. 478): potresti trovarti erede, con i debiti, senza averlo voluto.

Gli errori frequenti

Confondere la rinuncia all’eredità con la rinuncia alla casa. La prima riguarda tutto, la seconda non esiste in forma di rinuncia ereditaria.

Rinunciare “per far avere la casa al fratello”. Se rinunci davvero, la tua parte potrebbe andare ai tuoi figli, non a tuo fratello.

Pensare che rinunciando si evitino i costi della casa per sempre. Se hai già accettato, anche tacitamente, non puoi più rinunciare all’eredità: devi passare per cessione, divisione o vendita. Gli atti che valgono accettazione tacita sono spiegati nella guida dedicata agli atti di accettazione tacita.

Dimenticare che nessuno accetta. Se tutti rinunciano, l’eredità può restare “giacente” e alla fine passare allo Stato. È un percorso lungo, spiegato nella guida sull’eredità giacente.

Checklist per decidere

- ☐ Fai l’elenco di tutti i beni e di tutti i debiti noti, non solo della casa.
- ☐ Chiedi una stima della casa, anche indicativa.
- ☐ Verifica se il testamento ti lascia la casa come quota di eredità o come legato.
- ☐ Parla con gli altri eredi: chi vuole la casa? Chi può pagare?
- ☐ Chiedi al notaio un preventivo per divisione, cessione della quota e rinuncia.
- ☐ Se ci sono dubbi sui debiti, valuta l’accettazione con beneficio d’inventario.
- ☐ Non compiere atti sulla casa che possano valere come accettazione finché non hai deciso.

Domande frequenti

Posso accettare i soldi sul conto e rinunciare alla casa?

Se rinuncio all'eredità, a chi va la mia parte di casa?

La casa mi è stata lasciata con un legato: posso rifiutarla?

Posso regalare la mia quota di casa a mio fratello invece di rinunciare?

Fonti

- Codice civile, art. 519: dichiarazione di rinuncia (Normattiva)
- Codice civile, art. 520: rinuncia condizionata, a termine o parziale (Normattiva)
- Codice civile, art. 521: retroattività della rinuncia (Normattiva)
- Codice civile, art. 525: revoca della rinuncia (Normattiva)
- Codice civile, art. 468: soggetti della rappresentazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 522: devoluzione nelle successioni legittime (Normattiva)
- Codice civile, art. 523: devoluzione nelle successioni testamentarie (Normattiva)
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva)
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti alla comunione (Normattiva)
- Codice civile, art. 478: rinuncia che importa accettazione (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990, art. 56: imposta sulle donazioni (Normattiva)

Fa parte della guida Accettare o rinunciare all'eredità di una casa.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.